



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, मंगलवार, 05 फरवरी, 2019 / 1941 शक

New Delhi, Tuesday, 05th February, 2019 / 1941 Saka

புது தில்லி, செவ்வாய்க்கிழமை, 05 பிப்ரவரி, 2019 / 1941 சக

Ministry of Law and Justice

(Legislative Department)

New Delhi

சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றுத் துறை)

புது தில்லி

The Translation in Tamil of The Sports Broad Casting Signals (Mandatory sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (11 of 2007), The Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009), and The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative Texts thereof in Tamil under Clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50/1973).

விளையாட்டுகளை ஒலிபரப்பும் தனியலைகள் (இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்தும்) சட்டம், 2007 (11/2007), அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியச் சட்டம், 2008 (9/2009), மற்றும் இலவசம் மற்றும் கட்டாயக் கல்விக்கான குழந்தைகளின் உரிமைச் சட்டம், 2009 (35/2009) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத்தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் கூறு (அ) வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

**2007 ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுகளை ஒலிபரப்பும்
தனியலைகள் (இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன்
பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்தும்) சட்டம்
(சட்ட எண் 11/2007)**

[2007, மார்ச் 19]

தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளை ஒலிபரப்பும் தனியலைகள் இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்துவதன் வாயிலாக, ஒரு தடங்கலற்ற ஒலிபரப்பின் அடிப்படையின் பேரில், மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையிலான கேட்போருக்கும் காண்போருக்கும் அணுகும் வாய்ப்பளிப்பதற்கும் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது அதற்குச் சார்வதுவான பொருட்பாடுகளுக்கும் வகை செய்வதற்கானதொரு சட்டம்.

இது, இந்தியக் குடியரசின் ஐம்பத்து எட்டாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாகுதல்:-

அத்தியாயம் I

முன்னுரை

1. (1) இந்தச் சட்டம், 2007 ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுகளை ஒலிபரப்பும் தனியலைகள் (இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை வலியுறுத்தும்) சட்டம் என்று வழங்கப்பெறும்.

குறுந்தலைப்பு,
அளவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

(2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளாவி நிற்கும்.

(3) பிறவாறாக வகை செய்யப்பட்டவாறல்லாமல், இது, 2005, நவம்பர் 11 ஆம் நாளன்று செல்லாற்றல் பெற்றுள்ளதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

2. (1) இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி—

பொருள்
வரையறைகள்.

(அ) “ஒலிபரப்புவர்” என்பது, உள்ளடக்க ஒலிபரப்புச் சேவை ஒன்றை வழங்கும் நபர் எவரும் என்று பொருள்படும் மற்றும் ஓர் ஒலிபரப்பு வலையமைவு சேவை வழங்குபவர், தம் சொந்த தொலைக்காட்சி அல்லது வானொலி அலைவரிசைப் பணியை நிருவகித்து இயக்கிவரும்போது, அவரை உள்ளடக்கும்;

(ஆ) “ஒலிபரப்புதல்” என்பது, விளம்பரக் குறியீடுகள், தனியலைகள், இலக்கியப் படைப்பு, காட்சிகள், உருவங்கள் மற்றும் ஒலிகள் போன்ற எந்த வடிவத்திலுமான உள்ளடக்கச் செய்தியினை ஒன்று சேர்த்து, நிரல் தொகுத்தளித்து அதனைக் குறிப்பிட்ட அலையதிர்வுகளில் மின்காந்த அலைகளின் மீது மின்வலியியக்க வடிவத்தில் அதனை வைத்து மின்காந்த அலையில் தொடர்ந்து இருக்கச் செய்வதற்காக, விண்வெளி அல்லது கம்பிவடம் மூலமாக அதனை அனுப்புதல் என்றோ, அல்லது நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ அலைமாற்றுக் கருவிகள் மூலமாக ஒன்றை அல்லது பன்முகப் பயன்பாட்டாளர்களுக்கு அணுகும் வகையில், அதனை கணினி வலையமைவு மீது இயக்க விவர வடிவத்தில் கதிர்வீச்சு பரவச்செய்தல் என்றும் மற்றும் அதன் அனைத்து இலக்கண மாறுபாடுகளும் மற்றும் ஓரினச் சொற்றொடர்களும் என்றும் பொருள்படும்;

(இ) “ஒலிபரப்பு சேவை” என்பது, குறிப்பிட்ட அலையதிர்வுகளில் மின்காந்த அலைகளின் மீது மின்வலியியக்க வடிவத்தில் ஒன்று சேர்த்து, நிரல் தொகுத்தளித்து மற்றும் உள்ளடக்கச் செய்தியினை வைத்து, அதனைப் பன்முகப் பயன்பாட்டாளர்கள் அனைவரையும் அல்லது அவர்களில் எவரையும் தம் அலைமாற்றுக் கருவிகளை தத்தம் அலைபரப்பு வலையமைவுகளுடன் இணைப்பதன் வாயிலாக அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க இயல்விக்கும் வகையில் வலையமைவினை அல்லது வலையமைவுகளை தொடரமைப்புகளை ஒலிபரப்புதல் வாயிலாகத் தொடர்ந்து அனுப்புதல் என்று பொருள்படும் மற்றும் உள்ளடக்க ஒலிபரப்பு சேவைகளையும், ஒளிபரப்பு வலையமைவு சேவைகளையும் உள்ளடக்கும்;

(ஈ) “ஒலிபரப்பு வலையமைவுகள் சேவை” என்பது, அலைபரப்புச் செய்தியினை பன்முகப் பயன்பாட்டாளர்களுக்கு ஏவப்பட்ட அல்லது ஏவப்படாத மின்காந்த அலைகளைத் துணையாக கொண்டு குறிப்பிட்ட அலையதிர்வுகள் மீது மின்வலியியக்க வடிவத்தில் ஒலிபரப்புச் செய்தியினைக் கொண்டுசெல்வதற்கான உள்ளமைப்பு கம்பிவடங்களின் அல்லது அனுப்புக் கருவிகளின் வலையமைவு ஒன்றை வழங்கும் சேவை ஒன்று என்று பொருள்படும், மற்றும் பின்வருவனவற்றில் எதனையும் நிருவகிப்பதையும் இயக்குவதையும் உள்ளடக்கும்:

- (i) தொலைபெயர்ச்சி/முக்கியமையம்/நிலத்தொடர்பு நிலையம்,
- (ii) வீட்டிற்கு நேரடியான (D.T.H.), ஒலிபரப்பு வலையமைவு,
- (iii) பன்முக - திட்ட கம்பிவட தொலைக்காட்சி வலையமைவு,
- (iv) வட்டார கம்பிவட தொலைக்காட்சி வலையமைவு,
- (v) துணைக்கோள் வானொலி ஒலிபரப்பு வலையமைவு,
- (vi) மைய அரசால் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற வலையமைவு சேவை எதுவும்;

(உ) “கம்பிவட தொலைக்காட்சி அலைவரிசை சேவை” என்பது, பன்முக பணஞ்செலுத்துவோருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அலையதிர்வுகளின் மீது ஒலிபரப்பு தொலைக்காட்சி நிரலமைப்பு எதனையும் கம்பிவடங்கள் மூலமாக ஒன்று சேர்த்தல், நிரல் தொகுத்தளித்தல் மற்றும் அனுப்புதல் என்று பொருள்படும்;

(ஊ) “கம்பிவட தொலைக்காட்சி வலையமைவு” என்பது, பன்முக பணஞ்செலுத்துவோரால் ஏற்கப்படுவதற்கான தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளை அல்லது நிரல் தொகுத்தளித்தல்களை அலைமாற்றி திருப்பியனுப்புவதற்கென வடிவமைக்கப்பட்டதான வரையறுக்கப்பட்ட அனுப்புகைப் பாதைகளையும், இணைவுற்ற தனியலையை உண்டாக்கும், கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் பகிர்வு செய்யும் சாதனத்தையும் அடக்கியிருக்கும் அமைப்பு எதுவும் என்று பொருள்படும்;

(எ) “சமுதாய வானொலி சேவை” என்பது, குறிப்பிட்ட சமுதாயம் ஒன்றுக்கு மற்றும் குறித்துரைக்கப்பட்ட மண்டலத்திற்குள் மட்டுமேயெனக் கருதப்படுவதும் வரையறுக்கப்படுவதுமான நிலப்பரப்புக்குரிய வானொலி ஒலிபரப்பு என்று பொருள்படும்;

(ஏ) “உள்ளடக்கம்” என்பது, மின்வலியியக்கமாக உருவாக்கப்படுவதற்கு, செயலாக்கம் செய்யப்படுவதற்கு, செறித்து வைப்பதற்கு, மீட்டளிப்பதற்கு அல்லது அனுப்பப்படுவதற்கு திறனுள்ள ஓசை, வாசகம், விவரம், (அசைவில்லாத அல்லது நகரும்) காட்சி, ஒலி-ஒளி புனையுரு, தனியலை அல்லது எந்தத் தன்மையிலுமான தகவல் அல்லது அதனின் கூட்டு எதுவும் என்று பொருள்படும்;

(ஐ) “உள்ளடக்க ஒலிபரப்புச் சேவை” என்பது, உள்ளடக்கத்தை மின்வலியியக்க வடிவத்தில் ஒன்று சேர்த்து, உள்ளமைத்து மற்றும் வைத்து அதனைப் பன்முகப் பயன்பாட்டாளர்களால் அவர்கள் தம் அலைமாற்றுக் கருவிகளை வலையமைவுடன் இணைப்பதன் மூலமாக பெறும் அணுகும் வாய்ப்பிற்கு அதனைக் கிடைக்கச் செய்யும் வகையில் ஒலிபரப்பு வலையமைவு ஒன்றின் மீது குறிப்பிட்ட அலையதிர்வுகளில் மின்காந்த அலைகளை அனுப்புதல் அல்லது மாற்றியனுப்புதல் என்று பொருள்படும் மற்றும் பின்வருவனவற்றில் எதனையும் நிருவகிப்பதையும் இயக்குவதையும் உள்ளடக்கும்:

- (i) நிலப்பரப்புக்குரிய தொலைக்காட்சி சேவை,
- (ii) நிலப்பரப்புக்குரிய வானொலி சேவை,
- (iii) துணைக்கோள் தொலைக்காட்சி சேவை,
- (iv) துணைக்கோள் வானொலி சேவை,
- (v) கம்பிவட தொலைக்காட்சி அலைவரிசை சேவை,
- (vi) சமுதாய வானொலி சேவை,

(vii) மைய அரசால் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற உள்ளடக்க அலைபரப்பு சேவைகள் எவையும்;

(ஓ) “வீட்டிற்கு நேரடியான (D.T.H.) ஒலிபரப்புச் சேவை” என்பது, துணைக்கோள்முறை ஒன்றுடன் இணைப்பதன் வாயிலாக ஒரு கம்பிவட இயக்குபவர் போன்ற அத்தகைய இடையீட்டாளர் ஒருவர் வாயிலாக அல்லாமல், நேரடியாக பணஞ்செலுத்துபவரின் வளாகத்திற்கு நிகழ்ச்சிகளின் பன்முக-அலைவரிசைப் பகிர்வுக்கான ஒரு சேவை என்று பொருள்படும்;

(ஒ) “வழிகாட்டுநெறிகள்” என்பது, 5 ஆம் பிரிவின்படி வழங்கப்படும் வழிகாட்டு நெறிகள் என்று பொருள்படும்;

(ஔ) “பன்முகமுறை கம்பிவட தொலைக்காட்சி வலையமைவு” என்பது, தொலைக்காட்சி உள்ளமைப்புகளை பன்முகப் பணஞ்செலுத்துபவர்களால் நேரடியாகவோ அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வட்டாரக் கம்பிவட இயக்குபவர்கள் மூலமாகவோ, ஒரே சமயத்தில் பயன்பெறும் பொருட்டு கம்பியுடனான கம்பிவடத்தையோ அல்லது கம்பியில்லா கம்பிவடத்தையோ அல்லது அவை இரண்டின் சேர்ப்பு ஒன்றையோ பயன்படுத்தி, நிலத்தள ஆதார அனுப்பும் முறை ஒன்றினால் பன்முக-அலைவரிசை இணைப்பு பெறுவதற்கான ஒரு முறை என்று பொருள்படும்;

25/1990.

(க) “இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகம் (Prasar Bharati)” என்பது, 1990 ஆம் ஆண்டு இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகம் (Prasar Bharati) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி நிறுவப்பட்ட இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகம் (Prasar Bharati) என அறியப்படுகிற கழகம் என்று பொருள்படும்;

(ங) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;

(ச) “துணைக்கோள் தொலைக்காட்சி சேவை” என்பது, துணைக்கோள் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி வழங்கப்படுவதும் மற்றும் வட்டார அலைவீச்சு முறை ஒன்றின் உதவியுடனோ இல்லாமலோ பெறப்படுவதுமான ஒரு தொலைக்காட்சி ஒலிபரப்பு சேவை என்று பொருள்படும். ஆனால் வீட்டிற்கு நேரடியான அலைவீச்சு சேவையை உள்ளடக்காது;

(ஞ) “துணைக்கோள் வானொலி சேவை” என்பது, துணைக்கோள் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி வழங்கப்படுவதும் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள பன்முகப் பணஞ்செலுத்துவோரால் அலைமாற்றுப் பெட்டிகள் மூலமாக நேரடியாகப் பெறத்தக்கதுமான ஒரு வானொலி ஒலிபரப்பு சேவை என்று பொருள்படும்;

(ட) “சேவை வழங்குநர்” என்பது, ஒலிபரப்பு சேவை ஒன்றை வழங்குநர் என்று பொருள்படும்;

(ண) “குறித்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, 5 ஆம் பிரிவின்படி வழங்கப்படும் வழிகாட்டு நெறிகளின்படி குறித்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;

(து) “தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள்” என்பது, தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததென மைய அரசால் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை செய்யப்படலாகும், இந்தியாவிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ நடைபெறும் தேசிய அல்லது பன்னாட்டிடை விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் என்று பொருள்படும்;

(ந) “நிலப்பரப்புக்குரிய தொலைக்காட்சி சேவை” என்பது, நிலத்தள அலையனுப்பி ஒன்றைப் பயன்படுத்தியும் மற்றும் பொது மக்களால் அலைமாற்றுக் கருவிகள் மூலமாக நேரடியாகப் பெறப்படுவதுமான காற்றில் வழங்கப்படும் ஒரு தொலைக்காட்சி ஒலிபரப்பு சேவை என்று பொருள்படும்;

(ப) “நிலப்பரப்புக்குரிய வானொலி சேவை” என்பது, நிலத்தள அலையனுப்பி ஒன்றைப் பயன்படுத்தியும் மற்றும் பொது மக்களால் அலைமாற்றுக் கருவிகள் மூலமாக நேரடியாகப் பெறப்படுவதுமான காற்றில் வழங்கப்படும் ஒரு வானொலி ஒலிபரப்பு சேவை என்று பொருள்படும்.

7/1995.

24/1997.

13/1885.

17/1933.

(2) இந்தச் சட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டவையும், பொருள் வரையறை செய்யப்படாதவையும் மற்றும் 1995 ஆம் ஆண்டு கம்பிவட தொலைக்காட்சி வலையமைவுகள் (ஒழுங்குறுத்துதல்) சட்டம், 1997 ஆம் ஆண்டு இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குறுத்தும் அதிகார அமைப்புச் சட்டம், 1885 ஆம் ஆண்டு இந்திய தந்திச் சட்டம், 1933 ஆம் ஆண்டு இந்திய கம்பியில்லாத் தந்திச் சட்டம் ஆகியவற்றில் பொருள் வரையறை செய்யப்பட்டவையுமான சொற்களும் சொற்றொடர்களும், அத்தகைய சட்டங்களில் அவற்றிற்கு முறையே குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் II

இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் விளையாட்டுகளை ஒலிபரப்பும் தனியலைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்துதல்

குறித்த சில
விளையாட்டுகளை
ஒலிபரப்பும்
தனியலைகளைப்
பகிர்ந்து
கொள்ளுதலை
வலியுறுத்துதல்.

3. (1) உள்ளடக்க உரிமைகளின் உரிமையாளர் அல்லது வைத்திருப்பவர் எவரும், மற்றும் தொலைக்காட்சி அல்லது வானொலி ஒலிபரப்பும் சேவை வழங்குநர் எவரும், தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளை இந்தியாவில் கம்பிவடம் அல்லது வீட்டிற்கு நேரடியான ஒலிபரப்பு வலையமைவு எதிலும், நேரடி தொலைக்காட்சி ஒலிபரப்பு ஒன்றை அல்லது வானொலி விளக்க ஒலிபரப்பினை, அது, நேரடி ஒலிபரப்பும் தனியலையினை அதன் விளம்பரங்கள் இல்லாமல், அதனை அவர்கள் தம் நிலப்பரப்புக்குரிய வலையமைவுகளிலும், வீட்டிற்கு நேரடியான வலையமைவுகளிலும் மறு ஒலிபரப்புச் செய்வதற்கு அவர்களை இயல்விக்கும் பொருட்டு, குறித்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய முறையில் மற்றும் அத்தகைய வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின் பேரில் இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் ஒரே சமயத்தில் பகிர்ந்து கொண்டாலன்றி, நடத்துதல் ஆகாது.

(2). (1) ஆம் உட்பிரிவின்படியான வரையுரைகளும் வரைக்கட்டுகளும், உள்ளடக்க உரிமைகளின் உரிமையாளருக்கும் அல்லது வைத்திருப்பவருக்கும், இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்திற்குமிடையேயான விளம்பர வருவாய் பகிர்மானம், தொலைக்காட்சி ஆற்றலெல்லையைப் பொறுத்தவரை, 75:25 என்ற வீதத்திற்குக் குறையாமலும் வானொலி ஆற்றலெல்லையைப் பொறுத்தவரை 50:50 என்ற வீதத்திற்குக் குறையாமலும் இருத்தல் வேண்டும் என்றும் கூட வகைசெய்தல் வேண்டும்.

(3). மைய அரசு, (2) ஆம் உட்பிரிவின்படி, இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்தினால் பெறப்படும் வருவாயில் எந்த விழுக்காடு, பிற விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளை ஒலிபரப்புவதற்காக இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்தினால் பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டுமோ அந்த விழுக்காடு ஒன்றைக் குறித்துரைக்கலாம்.

தண்டங்கள்.

4. மைய அரசு, 3 ஆம் பிரிவின்படி குறித்துரைக்கப்படலாகும் பல்வேறு வரையுரைகளையும் வரைக்கட்டுகளையும் மீறியதற்காக, உரிமத்தை, அனுமதியை அல்லது பதிவினைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைத்தல் அல்லது முறித்தறவு செய்தல் உள்ளடங்கலாக, விதிக்கப்பட வேண்டிய தண்டங்களை, பணத்தண்டம் ஒன்றின் தொகையானது ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேற்படுதலாகாது என்ற வரைக்கட்டிற்கு உட்பட்டு, குறித்துரைக்கலாம்:

வரம்புறையாக: தண்டம் எதுவும், சேவை வழங்குநருக்கு தகுமான வாய்ப்பு ஒன்று வழங்கப்படாமல் விதிக்கப்படுதல் ஆகாது:

மேலும் வரம்புறையாக: 2005, நவம்பர் 11க்குப் பின்பும், 2007 ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுகளை ஒலிபரப்பும் தனியலைகள் (இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்துதல்) அவசரசட்டம் சாற்றும் செய்யப்பட்ட தேதிக்கு முன்பும், நபர் ஒருவர்பாலுள்ள செயல் அல்லது விடுகை எதுவும் தண்டங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுதல் ஆகாது.

அ.ச.4/2007.

அத்தியாயம் III

வழிகாட்டுநெறிகளை வழங்குவதற்கு மைய அரசுக்குள்ள அதிகாரங்கள்

வழிகாட்டு
நெறிகளை
வழங்குவதற்கு
மைய
அரசுக்குள்ள
அதிகாரம்.

5. மைய அரசு, தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான ஒலிபரப்பு தனியலைகளை இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்துவதற்கான வழிகாட்டுநெறிகளை வழங்குவதன் வாயிலாக, தாம் பொருத்தமென அல்லது உகந்ததெனக் கருதுகிற, நடவடிக்கைகளை எடுத்தல் வேண்டும்:

அ.ச.4/2007.

வரம்புரையாக: 2007 ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுகளை ஒலிபரப்பும் தனியலைகள் (இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்துதல்) அவசரச் சட்டம் சாற்றும் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுநெறிகள், இந்தப் பிரிவின் வகையங்களின்படி செல்லுந்தன்மையுடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் IV

பல்வகை

6. (1) விளையாட்டுகளை ஒலிபரப்பும் தனியலைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்துவதற்காக, 2005, நவம்பர் 11 அன்று தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளை கொணர்ந்திணைப்பதற்காகவும், 2005, டிசம்பர் 2 அன்று இந்தியாவிலிருந்து மேலிணைப்பதற்காகவும், மைய அரசால் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுநெறிகளின் வகையங்கள், அவை இந்தச் சட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்டிருந்தாற் போன்று செல்லுந்தன்மையுடையதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

செல்லுந்தன்மை.

(2) நீதிமன்றம், தீர்ப்பாயம் அல்லது பிற அதிகாரஅமைப்பு எதனின் தீர்ப்புரை, தீர்ப்பாணை அல்லது ஆணை எதிலும் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், (1) ஆம் உட்பிரிவில் சுட்டப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுநெறிகளைத் தொடர்ந்து மைய அரசாலோ அல்லது இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்தாலோ எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதுவும், வழிகாட்டுநெறிகள், அனைத்து முக்கிய காலங்களிலும் செல்லுந்தன்மையுடன் செல்லாற்றலில் இருந்திருந்தாற்போன்று அனைத்து நோக்கங்களுக்காக, சட்டத்திற்கு இணங்க இருப்பதாகவும், எப்போதும் இருந்திருப்பதாகவும் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் மேற்சொன்ன எது எவ்வாறிருப்பினும், மற்றும் முன்சென்ற வகையங்களின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், நீதிமன்றம் எதனாலும் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரை எதனையும் அல்லது வழிகாட்டுநெறிகள், அனைத்து முக்கிய காலங்களிலும் செல்லுந்தன்மையுடன் செல்லாற்றலில் இருந்திருந்தால், அவ்வாறு வழங்கப்படாதிருந்திருக்கும் தீர்ப்பாணை அல்லது ஆணை எதனையும் செயலுறுத்துவதற்காக, சட்ட நடவடிக்கை எதுவும், நீதிமன்றம் எதிலும் நிலைநிறுத்தப்படுதலோ, தொடர்ந்திருத்தலோ ஆகாது.

7. மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக, விதிகளைச் செய்யலாம்.

விதிகளைச் செய்வதற்கு மைய அரசுக்குள்ள அதிகாரம்.

8. இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்படும் மற்றும், நேர்வுக்கேற்ப, வழங்கப்படும் விதி அல்லது வழிகாட்டுநெறி ஒவ்வொன்றும், அது செய்யப்பட்ட அல்லது வழங்கப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களாகவோ முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு மொத்தக் காலஅளவிற்கு அமர்வில் இருக்கையில், அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத் தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் அல்லது வழிகாட்டுநெறியில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின் அல்லது அந்த விதி அல்லது வழிகாட்டுநெறி செய்யப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக் கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த விதி அல்லது வழிகாட்டுநெறி, அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும்; அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும், எனினும் அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி அல்லது வழிகாட்டுநெறியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனின் செல்லுந்தன்மைக்குக் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

விதிகளும் வழிகாட்டு நெறிகளும் நாடாளு மன்றத்தின் முன்பு வைக்கப்படுதல்.

9. 2005, நவம்பர் 11 அன்று வழங்கப்பட்டுள்ள தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளைக் கொணர்ந்திணைப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிகளின்படியானதும் மற்றும் 2005, டிசம்பர் 2 அன்று வழங்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவிலிருந்து மேலிணைப்பதற்கான வழிகாட்டுநெறிகளின்படியானதுமான விளையாட்டுகள்

காப்புரை.

அலைவரிசை தனியலைகளை இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான தொடர்புற்ற வகையங்கள், இந்தச் சட்டத்தின்படி புதிய வழிகாட்டுநெறிகள் வழங்கப்படும் வரையில் தொடர்ந்து செல்லாற்றலில் இருந்து வருதல் வேண்டும்.

நீக்கறவும்
காப்புரையும்.

10. (1) 2007 ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுகளை ஒலிபரப்பும் தனியலைகள் (இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்தும்) அவசரச்சட்டம் ஈங்கிதனால் நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது. அ.ச.4/2007.

(2) 2007 ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுகளை ஒலிபரப்பும் தனியலைகள் (இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்தும்) அவசரச்சட்டம் நீக்கறவு செய்யப்பட்டிருந்தபோதிலும், மேற்சொன்ன அவசரச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட எதுவும், அல்லது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின் நேரிணையான வகையங்களின்படி செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவோ எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவோ கொள்ளப்படுதல் வேண்டும். அ.ச.4/2007